



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP150/2026
din 24.07.2026

pentru modificarea Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză

Publicat : 28.07.2026 în MONITORUL OFICIAL Nr. 338 art. 348 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 437-440, art. 600) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2:

punctele 3, 6 și 14 vor avea următorul cuprins:

„3. *criză* – urgență internă sau externă, generată de un pericol natural sau artificial, inclusiv de un dezastru ori de o amenințare la adresa securității naționale, ale cărei consecințe pe teritoriul Republicii Moldova au o amploare și o intensitate atât de mare încât aceasta nu poate fi gestionată sau eliminată utilizând resursele disponibile ale instituției principale, fiind necesare decizii și o coordonare interinstituțională la nivel național;”

„6. *dezastru* – orice situație care are sau poate avea efecte grave asupra persoanelor, mediului sau bunurilor materiale, inclusiv asupra patrimoniului cultural;”

„14. *plan de management al situațiilor de criză* – document elaborat de autoritățile și instituțiile publice și de operatorii economici, în care sunt descrise activitățile necesare pentru managementul incidentelor, al urgențelor sau al crizelor, inclusiv procesul decizional, coordonarea, comunicarea, precum și prioritizarea resurselor;”

articolul se completează cu punctul 14¹ cu următorul cuprins:

„14¹. *plan de contingență* – document elaborat, de regulă, pe baza unor scenarii de risc, prin care se stabilesc măsurile, responsabilitățile, procedurile și resursele necesare pentru a răspunde la manifestarea unei situații de criză sau pentru a preveni manifestarea acesteia;”

punctul 21 va avea următorul cuprins:

„21. *funcții vitale ale statului* – funcții care au un impact predominant asupra funcționării statului, inclusiv menținerea ordinii constituționale, asigurarea securității naționale, protejarea vieții și sănătății populației, asigurarea funcționării economiei și a sistemului financiar, menținerea ordinii de drept și asigurarea stabilității sociale;”

articolul se completează cu punctele 21¹ și 34 cu următorul cuprins:

„21¹. *servicii esențiale* - servicii indispensabile pentru menținerea funcțiilor vitale ale statului, a activităților economice vitale, a sănătății și siguranței publice sau a mediului;”

„34. *refugiu* - spațiu de depozitare securizat aflat pe teritoriul Republicii Moldova, care este desemnat de Guvern pentru păstrarea în condiții de siguranță a bunurilor culturale cu importanță deosebită pentru patrimoniul cultural național care sunt supuse unor amenințări serioase și iminente de distrugere sau de pierdere dacă ar rămâne în locul lor actual. Lista bunurilor culturale se elaborează de Ministerul Culturii.”

2. La articolul 9, alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

„l) crearea refugiilor pentru depozitarea bunurilor culturale, în scopul păstrării lor în condiții de siguranță, conform unui mecanism aprobat.”

3. La articolul 12, alineatele (10), (11) și (13) vor avea următorul cuprins:

„(10) Coordonarea interinstituțională, suportul decizional și funcția de decizie în procesul de management al situațiilor de criză se realizează pe patru niveluri, în cadrul unor ședințe de lucru, după cum urmează:

a) la nivelul experților desemnați de autoritățile și instituțiile publice;

b) la nivelul conducătorilor structurilor responsabile de managementul situațiilor de criză;

c) la nivelul secretarilor de stat;

d) la nivelul Comisiei Naționale de Management al Crizelor sau la nivelul Guvernului.

(11) Metodologia de organizare și funcționare a mecanismului prevăzut la alin. (10) se aprobă prin ordin al directorului general al Centrului Național de Management al Crizelor.”

„(13) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a elabora planuri sectoriale de management al crizelor, planuri de contingență și planuri de continuitate a activității.”

4. Articolul 16 se completează cu alineatele (4¹)-(4³) cu următorul cuprins:

„(4¹) Ordinele cu caracter executoriu care se aplică unui număr nedeterminat de persoane sau care produc efecte generale, inclusiv cele care afectează exercitarea unor drepturi sau libertăți fundamentale, se motivează și cuprind în mod obligatoriu temeiul de drept și de fapt, scopul urmărit, durata aplicării, teritoriul pe care se aplică și justificarea caracterului adecvat și proporțional al măsurilor dispuse.

(4²) Ordinele prevăzute la alin. (4¹) se publică, în ziua semnării, pe site-ul web oficial al instituției principale emitente și, după caz, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se transmit Guvernului, Centrului Național de Management al Crizelor și Parlamentului în termen de cel mult 72 de ore de la data emiterii.

(4³) Comisiile parlamentare permanente au dreptul de a examina, în orice moment pe durata situației de criză, ordinele prevăzute la alin. (4¹) și de a propune Parlamentului spre aprobare un raport privind concluziile controlului parlamentar desfășurat. La aprobarea raportului, Parlamentul poate propune Guvernului sau autorității emitente modificarea sau abrogarea totală ori parțială a ordinelor cu caracter executoriu.”

5. La articolul 18, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) *la nivel național*, coordonarea strategică a răspunsului la situațiile de criză îi revine Comisiei Naționale de Management al Crizelor, iar coordonarea operațională - instituției principale, în cooperare cu instituțiile de sprijin, sub monitorizarea Centrului Național de Management al Crizelor.”

6. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Conducătorul operațiilor la nivel sectorial sau local este persoana desemnată din cadrul instituției principale, care coordonează instituțiile de sprijin implicate în răspunsul la situația de criză.”

7. Articolul 23:

la alineatele (2) și (3), cifrele „60” se substituie cu cifrele „30”;

la alineatul (6), cuvântul „imediat” se substituie cu textul „ , în termen de cel mult 72 de ore,”.

8. Articolul 24 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Centrul Național de Management al Crizelor notifică Consiliul Concurenței despre măsurile și restricțiile adoptate la declararea stării de alertă.”

9. Articolul 27 se completează cu literele k) și l) cu următorul cuprins:

„k) impunerea de restricții sau condiții speciale privind producerea, comercializarea, stocarea și consumul de energie;

l) efectuarea achizițiilor publice în condiții speciale, cu derogare de la legislația în vigoare, în măsura necesară pentru gestionarea situației de criză.”

10. Legea se completează cu articolele 27¹-27³ cu următorul cuprins:

„**Articolul 27¹**. Încetarea efectelor măsurilor dispuse

pe perioada stării de alertă și a stării

de urgență

(1) Actele normative și administrative emise exclusiv pentru aplicarea măsurilor pe durata stării de alertă sau a stării de urgență își încetează de drept efectele la data încetării stării respective, dacă nu se prevede expres altfel.

(2) Menținerea, după încetarea stării de alertă ori a stării de urgență, a unor măsuri dispuse în perioada acesteia poate fi prevăzută numai printr-un act normativ adoptat în procedură ordinară.

Articolul 27². Punerea în aplicare a măsurilor dispuse

pe perioada stării de alertă și a stării

de urgență

Măsurile prevăzute de prezenta lege se pun în aplicare prin acte administrative sau normative emise de autoritățile competente, în condițiile legii.

Articolul 27³. Dispunerea măsurilor de către Comisia

Națională de Management al Crizelor

pe perioada stării de alertă și a stării

de urgență

Comisia Națională de Management al Crizelor poate dispune măsuri obligatorii în limitele competențelor și împuternicirilor stabilite prin lege sau delegate de Guvern.”

11. La articolul 29:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Starea de urgență poate fi declarată pe o perioadă de la 30 de zile până la 90 de zile, în funcție de analiza indicatorilor de risc, și poate fi prelungită prin hotărâre a Parlamentului, la solicitarea motivată a Președintelui Republicii Moldova sau a Guvernului, pentru perioade succesive care nu vor depăși 60 de zile, doar dacă se mențin circumstanțele care au determinat declararea acesteia.”

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Împuternicirile speciale și dreptul de a impune restricții pot fi acordate autorităților publice sau Comisiei Naționale de Management al Crizelor prin hotărârea Parlamentului de declarare a stării de urgență.”

12. Legea se completează cu articolul 32¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 32¹. Controlul parlamentar asupra actelor,

restricțiilor și măsurilor adoptate

pe durata stării de urgență

(1) Parlamentul exercită controlul parlamentar asupra hotărârilor, deciziilor, ordinelor și altor acte, asupra restricțiilor și măsurilor care afectează drepturile și libertățile fundamentale, adoptate pe durata stării de urgență de către Guvern, de autoritățile și

instituțiile publice împuternicite de Guvern sau de Parlament, de Comisia Națională de Management al Crizelor și de Centrul Național de Management al Crizelor.

(2) Actele, restricțiile și măsurile adoptate în temeiul stării de urgență se comunică Parlamentului în termen de cel mult 72 de ore.

(3) Comisiile parlamentare permanente au dreptul de a examina, în orice moment pe durata stării de urgență, actele, restricțiile și măsurile prevăzute la alin. (1) și de a propune Parlamentului spre aprobare un raport privind concluziile controlului parlamentar desfășurat. La aprobarea raportului, Parlamentul poate propune Guvernului sau autorității emitente modificarea sau abrogarea totală ori parțială a actului, a restricției sau a măsurii vizate.

(4) În termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost declarată starea de urgență sau de la încetarea acesteia înainte de termen, Guvernul prezintă Parlamentului, pentru examinare în plen, un raport care cuprinde:

a) informații privind activitatea desfășurată și măsurile adoptate în gestionarea stării de urgență;

b) informații privind impactul măsurilor adoptate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor factorilor care au impus declararea stării de urgență;

c) informații privind situația existentă la data încetării stării de urgență;

d) lista actelor emise pe perioada stării de urgență.

(5) Controlul parlamentar exercitat în temeiul prezentului articol nu exclude controlul de constituționalitate și cel judecătoresc, după caz, asupra actelor, restricțiilor și măsurilor adoptate.”

13. La articolul 34, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) decide asupra măsurilor imediate de gestionare a situațiilor de criză, precum și asupra opțiunilor strategice de pregătire și răspuns;”.

14. Articolul 35 se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Deciziile Comisiei Naționale de Management al Crizelor sunt obligatorii pentru autoritățile publice și entitățile vizate și pot fi contestate în condițiile legislației privind contenciosul administrativ.”

15. Legea se completează cu articolul 41¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 41¹.** Funcționarii publici cu statut special

din cadrul Centrului Național

de Management al Crizelor

(1) Funcționarii publici cu statut special exercită atribuții specifice de gestionare a situațiilor de criză, care implică exercitarea prerogativelor de autoritate publică, disponibilitate operațională și îndeplinirea misiunilor în condiții speciale.

(2) Funcțiilor publice cu statut special li se aplică prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

(3) Funcționarilor publici cu statut special li se acordă grade speciale, uniformă de serviciu, însemne distinctive și legitimație de serviciu.

(4) Directorului general și directorului general adjunct ai Centrului li se pot acorda grade speciale sau militare în virtutea funcției deținute.

(5) Ierarhia gradelor speciale, condițiile de acordare, promovare, retragere și echivalare a acestora, precum și modelul uniformei, al însemnelor distinctive și al legitimației de serviciu și regulile de utilizare a acestora se stabilesc de Guvern.”

Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr. 150. Chișinău, 24 iulie 2026.